

시정 요구

1. 제 목 : 무담보채권 사무위탁 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「신용회복지원 관련 사무위탁요강」(이하 “요강”이라 한다) 제4조 제1항에 따르면 공사 보유 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있고, 요강 제15조 제1항에 따르면 채권관리 부점은 사무위탁한 채권 중 [표 4]와 같이 제1호~제8호의 어느 하나에 해당하는 채권에 대하여는 사무위탁을 해지하여야 한다고 되어 있으며

요강 제15조 제2항의 단서조항에 따르면 제1항의 사무위탁 해지 사유가 해소되는 경우에는 원래 사무위탁한 각 수탁회사에 추심을 재위탁할 수 있다고 정하고 있다.

[표 4] 무담보채권 사무위탁 해지 사유

-
1. 원인무효가 된 경우
 2. 공사가 체결한 채권양도·양수계약에 따라 계약해제대상인 경우
 3. 국민행복기금이 체결한 채권양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우
 4. 희망모아가 체결한 자산양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우
 5. 신용회복위원회의 신용회복지원이 확정된 경우
 6. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차 개시결정 또는 파산·면책이 확정된 경우
 7. 소멸시효가 완성된 채권. 다만, 시효이익을 포기한 경우는 제외
 8. 그밖에 채권관리부점이 사무위탁 대상으로 부적합하다고 판단하는 채권의 일부 또는 전부
-

따라서, 채권관리부점은 사무위탁 해지사유에 해당하는 채권에 대해서는 사무위탁을 지체없이 해지하여 불법추심 등을 방지하여야 하고, 사무위탁 해지사유가 해소된 채권에 대하여는 추심을 재위탁 하여 적극적인 회수를 도모하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 강원지역본부 소관 무담보채권의 사무위탁 해지와 재위탁 업무처리 현황을 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(○○○캐피탈 2003-XXXXX)의 경우 2016. 7. 12. 소멸시효가 완성되어 상각대상인 채권인데도 감사일 현재까지 수탁회사(○○○신용정보)와 사무위탁을 해지하지 않고 있는 등, [표 5] 및 [별지 2] “무담보채권 사무위탁 해지 대상 명세”와 같이 소멸시효 완성 등 사무위탁 해지사유가 발생하였음에도 수탁회사에 대한 사무위탁을 해지하지 않은 채권 총 695건이 확인되었으며

채무자 ○○○ 채권(○○은행(서울) 1999-XXXXX)의 경우 소멸시효 완성, 개인회생, 파산면책, 취약계층 등 사무위탁 해지 조건 모두에 해당하지 않음에도 2019. 8. 29. 이후 감사일 현재까지 채권을 직접 관리하고 있는 등, [표 5] 및 [별지 3] “무담보채권 사무위탁 재위탁 대상 명세”와 같이 신용회복 취소 등 사무위탁 해지사유가 해소되었음에도 수탁회사에 사무위탁을 재위탁하지 않은 채권 88건이 확인되었다.

[표 5] 무담보채권 사무위탁 해지 및 재위탁 대상

(단위 : 건)

사무위탁 해지 대상		사무위탁 재위탁 대상	
사 유	건 수	사 유	건 수

“기재 생략”

* 「직접관리 대상채권 위임 처리방안 안내(가계지원총괄처-XXXXX, 2020. 7. 17.)」 문서에 따라 기초수급자, 고령자(만 70세 이상) 등에 해당하는 채권

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후에는 불법추심 예방과 적극적인 회수 등 현황에 맞는 채권 관리를 위해 사무위탁 해지 및 재위탁 업무를 더 철저하게 수행하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 사무위탁 해지사유가 확인된 695건의 채권은 사무위탁을 해지하고 사무위탁 해지사유가 해소된 88건의 채권은 재위탁 하며, 향후 사무위탁 해지 또는 재위탁을 지연하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)